

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 333/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง

โจทก์

นายสยามหรือแดง พลเสน กับพวก

จำเลย

นายสยาม พลเสน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญธรรม บุญเมือง ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ จำเลยที่ 1 อายุกว่าสิบสี่ปีแต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปี ลดมาตราส่วนโทษลงครึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 5 ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือนความผิดฐานพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 5 ปี 9 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก 10 ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 11 ปี 6 เดือน ริมของกลาง ข้อหานอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งหมด แต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 77)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 84,83)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว ตีราคาประกันคนละ 250,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองในระหว่างฎีกา ตีราคาคนละสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองในระหว่างฎีกา ตีราคาคนละสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ